

1502107-83.2019.8.26.0322

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Fábio Renato Mazzo Reis

Comarca: Lins

Foro: Foro de Lins

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/07/2022

... EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. 1. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADOS, EXCLUSIVAMENTE, EM DENÚNCIA ANÔNIMA. IMPROCEDÊNCIA DA ALEGAÇÃO. REALIZAÇÃO DE INVESTIGAÇÕES PRELIMINARES. 2. DECISÃO QUE DETERMINOU A MEDIDA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. 3. IMPRESCINDIBILIDADE PARA O PROSSEGUIMENTO DAS INVESTIGAÇÕES. 4. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Lins

Foro de Lins

2ª Vara Criminal

Rua Gil Pimentel Moura, 51, Lins-SP - cep 16400-920

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502107-83.2019.8.26.0322 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502107-83.2019.8.26.0322

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, 2277791/2019 - DEL.POL.GUAIÇARA, 4618613 - DEL.POL.GUAIÇARA, 400/18/303 - DEL.POL.GUAIÇARA, 6428/18/405 - EL.POL.GUAIÇARA, 6357/18/405 - DEL.POL.GUAIÇARA, 2277791 - DEL.POL.GUAIÇARA, 400/18/303 - DEL.POL.GUAIÇARA, 6428/18/405 - DEL.POL.GUAIÇARA, 6357/18/405 - DEL.POL.GUAIÇARA, 2277791 - DEL.POL.GUAIÇARA, 400/18/303 - DEL.POL.GUAIÇARA, 6428/18/405 - DEL.POL.GUAIÇARA, 6357/18/405 - DEL.POL.GUAIÇARA, 2277791 - DEL.POL.GUAIÇARA, 400/18/303 - DEL.POL.GUAIÇARA, 6428/18/405 - DEL.POL.GUAIÇARA, 6357/18/405 - DEL.POL.GUAIÇARA, 2277791 - DEL.POL.GUAIÇARA, 400/18/303 - DEL.POL.GUAIÇARA, 6428/18/405 - DEL.POL.GUAIÇARA, 6357/18/405 - DEL.POL.GUAIÇARA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Richer Cesar Pereira Santos

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fábio Renato Mazzo Reis

Vistos.

RICHER CÉSAR PEREIRA SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 157, §2º, inciso II do Código Penal, porque, no dia 12 de outubro de 2018, durante a noite, em concurso de agentes e unidade de desígnios com indivíduo não identificado, subtraiu para si, com grave ameaça, coisa alheia móvel, consistente em motocicleta Titan, EX 150, placa EHB 6388, um capacete, bem como o valor de R\$250,00 (duzentos e cinquenta reais), pertencentes a Edson Moscão Gomes (fls.

84/86).

A denúncia foi recebida (fl. 100).

O réu foi citado (fls. 121) e apresentou resposta à acusação (fl. 126/127).

A decisão de fl. 129/131 designou audiência de instrução e julgamento.

Decretada a revelia do réu a fl. 150, por mudança de endereço sem comunicação ao juízo.

Revogada a prisão preventiva (fl. 195).

No decorrer da instrução foram ouvidas a vítima, quatro testemunhas de acusação e o réu foi interrogado (fls. 177/179 e 261/269).

Em memoriais, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal nos termos em que proposta, argumentando que estão comprovadas autoria e materialidade do crime (fls. 272/277).

A Defesa, por sua vez, pediu a absolvição do acusado; subsidiariamente a desclassificação para o crime de receptação (fls. 284/288).

É o relatório.

Fundamento e decido.

A materialidade e autoria estão demonstradas pelo boletim de ocorrência de fls. 04/05, autos de reconhecimento de fls. 06 e 79, relatório de investigação (fls. 12/15), laudos periciais (fls. 26/33 e 88/89) e pela prova oral colhida.

A vítima Edson Moscão Gomes, em solo policial, disse que possui uma lanchonete e recebeu um pedido de entrega de lanches vindo de uma chamada a cobrar, com pedido de troco para R\$ 50,00; conhece o bairro da Saúde, cresceu naquele bairro e não viu problemas em fazer entrega lá; chegando no bairro, o farol de um carro que saía de um motel, nas proximidades clareou dois indivíduos; o declarante retornou à lanchonete porque não encontrara o endereço e recebeu nova ligação, na qual o indivíduo dizia que o declarante tinha passado por ele; o declarante retornou ao local e aqueles mesmos dois indivíduos o abordaram, um com uma arma e o outro com um taco; os rapazes levaram sua moto e cerca de R\$ 280,00; após os fatos, o declarante conseguiu as imagens dos dois indivíduos e verificou que os rapazes permaneceram na vila; uma semana depois, uma pessoa avistou sua moto e lhe informou o endereço, o declarante informou aos policiais militares; naquela residência estava seu veículo, o simulacro, seu capacete e as peças de sua moto; o acusado raspou seu motor, colocou em outro quadro da marca Shinerai, até suas chaves estavam com o indivíduo. Fez reconhecimento do réu na delegacia como sendo um dos que fez o roubo; na hora do roubo, o assaltante estava encapuzado, porém, no momento anterior, tinha avistado os dois indivíduos e retornou poucos minutos depois; reconheceu-os pelas vestes. Em juízo, disse que é proprietário de uma lanchonete em Guaiçara; que na noite dos fatos, um indivíduo ligou para o seu estabelecimento, fazendo o pedido de lanches, pedindo troco para R\$ 50,00; chegando ao local, não localizou o solicitante; ao retornar ao estabelecimento, o indivíduo ligou novamente, dizendo que o entregador teria passado por ele; ao retornar com o pedido no local, dois indivíduos o roubaram, um com um taco de baseball e outro com um simulacro; levaram a moto e seu dinheiro, R\$250,00. O declarante solicitou imagens da câmera de segurança do estabelecimento "Moroshima" e viu que o roubo retornou para o bairro após o roubo; uma semana depois, recebeu a informação de um amigo de que sua moto fora vista no bairro; indo ao local indicado com a polícia, conseguiram recuperar, na casa do indivíduo, sua moto e capacete, também estava lá o simulacro; efetuou o reconhecimento na delegacia na mesma noite. Os indivíduos apontaram a arma para a sua cabeça. Sempre morou no bairro e conhece os moradores de lá. Os indivíduos estavam com tocas, mas dava para ver os olhos; marcou o olhar do roubo, reparou também em sua altura, sua cor; fez o reconhecimento uma semana depois, estando o réu com seus bens; o réu alegou que comprou a moto, mas uma semana depois do roubo, além da motocicleta, ele estava com o capacete, o celular e um simulacro. Eles atacaram de frente com o simulacro e o taco, o empurraram, mandaram descer e pegaram a moto. Reconheceu a voz e a altura.

A testemunha de acusação Erick Ribeiro Costa, em juízo, disse que seu filho vendeu uma moto para o Richer, depois Andressa foi até sua oficina perguntando se seu filho havia vendido a moto ao Richer, uma moto Shinerai vermelha; mostraram-lhe uma moto, o depoente disse que não era aquela moto que tinha sido vendida; a moto que

venderam era uma Shinerai, mas o réu estava com uma moto Honda. (mídia digital/SAJ).

A testemunha de acusação Erick Ribeiro Costa Júnior disse que foi procurado pela polícia; queriam saber se tinha vendido uma moto ao Richer; de fato, vendeu uma moto ao Richer, mas a moto que vendeu ao réu era outra. Não conversou com o réu depois. Não fez montagens de peças nessa moto de Richer. Não havia peças montadas na moto que vendeu ao réu; não mexeu em nenhuma moto do réu. A moto que vendeu para o réu só teve o motor consertado.

A testemunha de acusação Andressa Amado dos Santos, policial civil, relatou que foram procurados no dia 15 de outubro de 2018; no boletim de ocorrência foi dito pela vítima que tinha uma lanchonete e estava fazendo uma entrega no bairro da Saúde e foi abordado por dois indivíduos, um de 1,80 de altura, pardo, e outro de 1,60 de altura, um pouco mais claro, que lhe subtraíram R\$ 250,00 e a motocicleta; no dia 20 de outubro, os policiais militares conseguiram localizar a moto na casa de Richer, bem como o capacete que também tinha sido subtraído; a vítima foi chamada e reconheceu Richer com autor dos fatos; além da motocicleta e do capacete também foi localizado um simulacro de arma de fogo no interior do imóvel. Richer alegou que tinha comprado a moto de Érick, mas, ouvido, Érick confirmou que fizera um negócio com o réu, mas que se tratava de uma moto distinta daquela apreendida na casa de Richer.

A testemunha de acusação Natalino dos Santos Júnior, policial militar, disse que participou da diligência que resultou na apreensão da motocicleta na casa de Richer; faziam patrulhamento quando receberam a notícia de que havia uma motocicleta em uma construção abandonada que seria a moto roubada dias antes; no fundo havia uma casa; fizeram contato com Richer que alegou ter comprado o veículo de um mecânico, de nome "Eriquinho". Não procuraram o mecânico.

A testemunha de acusação Ailton Marcolino da Silva, policial militar, disse que receberam a informação de que a moto estava em uma construção; foram até o local e no fundo da construção estava uma motocicleta muito semelhante à roubada; Richer, que morava no fundo da construção, foi abordado, em seu guarda-roupa foram localizados e apreendidos dois capacetes, um deles, inclusive, com a escrita "No Lanches". O réu disse que comprou a moto de pessoa de nome "Eriquinho"; não fizeram contato com ele.

O réu Richer César Pereira Santos, em juízo, disse que comprou as peças da moto, fez um rolo com Érick da oficina, trocou seu carro com ele; o rapaz da lanchonete disse que algumas peças é que eram suas; utilizou essas peças em sua motocicleta, que vieram junto com o capacete; a moto era Shinerai, comprou as peças de outro rapaz, ficou com medo de "entregar" o rapaz, ele tem nome de "Zé Renato", esse rapaz sumiu, não mais o localizou, era um rapaz bem magrelinho, alto, moreno, o cabelo não dava para ver, ele tinha um Gol quadrado branco; o rapaz não era parecido com o interrogando, ele era um pouco mais alto e um pouco mais gordinho; o rapaz disse que só algumas peças eram roubadas; comprou o tanque, o capacete e outras peças pequenas, a carenagem, etc, na verdade, quase a moto inteira; pagou R\$ 260,00 pelas peças; encontrou o rapaz na rua, em ocasião em que empurrava sua moto. Pagou Érik para montar a moto para ele com aquelas peças. Em seu guarda-roupa havia um revólver de brinquedo.

Quanto aos Policiais, civis ou militares, há de se destacar que os seus depoimentos judiciais têm valor igual aos depoimentos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais, sendo totalmente descabido o preconceito acerca dos seus depoimentos, sob o pretexto de que viriam a Juízo com o intuito inicialmente mentiroso, a fim de legitimar suas condutas pretéritas. Na verdade, inexiste qualquer impedimento ou suspeição nos testemunhos, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, quando os chamassem à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada.

A jurisprudência predominante entende que o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo a embasar a sentença, sobretudo quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, mormente em casos nos quais a conduta delituosa é

praticada na clandestinidade, desde que sopesada a credibilidade do depoimento com as demais provas.

Nesse contexto, e com maior razão, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico no sentido de que o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando corroborada em juízo. Neste sentido: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS DE ACUSAÇÃO. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações. (STF, HC 87.662-5/PE Rel. Min. Carlos Ayres Britto j. 05.09.06 DJU 16.02.07)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. 1. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADOS, EXCLUSIVAMENTE, EM DENÚNCIA ANÔNIMA. IMPROCEDÊNCIA DA ALEGAÇÃO. REALIZAÇÃO DE INVESTIGAÇÕES PRELIMINARES. 2. DECISÃO QUE DETERMINOU A MEDIDA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. 3. IMPRESCINDIBILIDADE PARA O PROSSEGUIMENTO DAS INVESTIGAÇÕES. 4. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. 5. ELEMENTO PROBATÓRIO DECORRENTE DA MEDIDA CAUTELAR. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. 6. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. 7. ANÁLISE DE CONTRARIEDADE A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. 8. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS A AMPARAR O DECRETO CONDENATÓRIO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INVERSÃO DO JULGADO. NECESSIDADE DE REEXAME DAS PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 9. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. [...] 6. O depoimento de policiais é elemento idôneo à formação da convicção do magistrado quando em conformidade com as demais provas dos autos. (STJ, AgRg no AREsp 262.655/SP 5ª T. Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze j. 06.06.2013 DJU 14.06.2013) APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO EVIDENCIAM A NARCOTRAFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI DE DROGAS. RÉU QUE SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME FECHADO. IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO. 1. A autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas restaram devidamente comprovadas. Substâncias entorpecentes encontradas em poder do réu. 2. Depoimentos dos policiais militares harmônicos e uníssonos no sentido da responsabilização criminal do réu. Validade dos seus depoimentos, mormente quando submetidos ao crivo do contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito. Precedentes do STF e do STJ. (...) (TJSP, Apelação 0008442-48.2013.8.26.0050, Relator(a): Airton Vieira, Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal Extraordinária, Data do julgamento: 15/12/2014, Data de registro: 20/01/2015)

Ressalte-se que a lei não nega validade ao depoimento do policial, tanto que não o arrola entre os impedidos ou suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa do sancionamento por falso testemunho. Ao julgador cumpre conferir, a suas declarações, o justo e merecido valor, cotejando-as e confrontando-as com os demais elementos de convicção.

No caso dos autos, os depoimentos da policial civil e dos policiais militares estão em consonância com o depoimento da vítima e demais provas juntadas aos autos, e isso autoriza a formação de um decreto condenatório.

A vítima, em juízo, ratificou o reconhecimento feito em solo policial, reafirmando ser o denunciado um dos indivíduos que o abordou e tomou sua motocicleta, com uma arma em punho apontada para sua cabeça, enquanto outro indivíduo ameaçava-o com um taco de beisebol. Disse que o reconhecimento pôde ser feito porque o denunciado, embora no momento do roubo estivesse encapuzado, dez minutos antes disso, já tinha ido ao local e visto aquele indivíduo acompanhado de outro sem o capuz. Pelas vestes, altura, cor da pele, teve certeza que se tratavam das mesmas pessoas. Além disso, a polícia foi até a residência do réu e encontrou não só a moto, o simulacro de arma de fogo, o capacete, como também pertences pessoais, como

chaveiro, chave do portão de sua casa, capacete, número de telefone, que foram reconhecidos pela vítima.

Assim, não há que se falar em desclassificação do crime de roubo para receptação, tendo em vista que a testemunha Erick Ribeiro da Costa Júnior disse vendeu outra moto ao Richer, uma Shineray 150, cor vermelha, e não aquela que foi encontrada com ele. Por outro lado, o réu também não soube identificar satisfatoriamente, em juízo, quem era a pessoa que disse ter lhe vendido o capacete e as peças para montar a moto.

Dessa forma, ao contrário do que sustenta a combativa Defesa, a prova autoriza condenação, posto que robusta e convergente no sentido de indicar que o acusado praticou o roubo descrito na denúncia, em concurso de agentes.

A negativa do réu cede diante dos depoimentos seguros do policial e do relato detalhado e desinteressado da vítima.

Incide a causa de aumento do concurso de agentes, provada pelo relato do ofendido e boletim de ocorrência que inaugurou a presente ação. Por essa razão, a pena será aumentada de 1/3 (um terço) na terceira fase da dosimetria.

O caso, portanto, é de condenação e, concluindo por ela, passo a aplicar a pena, de acordo com o artigo 68, caput, do Código Penal.

A pena do crime de roubo, a teor do disposto no artigo 157, do Código Penal, é de reclusão de 4 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão, e multa.

Observando o disposto no art. 59, caput, do Código Penal, verifico que as circunstâncias judiciais não são desfavoráveis ao acusado, razão pela qual fixo a pena-base no mínimo legal, equivalente a 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, não há circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem consideradas.

Na terceira fase de aplicação da pena, presente a causa de aumento do artigo 157, § 2º, inciso II, majoro a pena em 1/3 (um terço), totalizando 5 (cinco) anos 4 (quatro) meses de reclusão, e pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Em virtude da quantidade de pena, e por ser o réu primário, fixo o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, §2º, "b", do CP. Atento às condições financeiras do réu, fixo o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito e a suspensão condicional da pena, pois a pena privativa de liberdade imposta é superior a quatro anos (art. 44, I, CP e art. 77, caput, CP, respectivamente).

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o réu RICHER CÉSAR PEREIRA SANTOS como incurso no artigo 157, §2º, II, do Código Penal à pena de 5 (cinco) anos 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 13 (treze) dias-multa, no mínimo legal, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O réu poderá recorrer em liberdade porque nesta condição respondeu ao processo e não estão presentes os pressupostos da segregação cautelar.

Deixo de fixar o valor mínimo para a reparação civil, pois não houve pedido expresso pelo Ministério Público ou pelo ofendido, para que esta questão fosse objeto de contraditório durante a instrução processual, com o fim de assegurar a ampla defesa do acusado.

Após o trânsito em julgado, expeça-se certidão dos honorários de acordo com a tabela do convênio DPE/OAB, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, expeçam-se as comunicações de praxe, oficie-se para suspensão dos seus direitos políticos.

Condene o réu ao pagamento das custas processuais.

Oportunamente, arquivem-se.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Lins, 26 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA